

PRECISIONES SOBRE INTERESES Y AJUSTES MONETARIOS



¿Es útil? (0) (0)

Eduardo A. Barreira Delfino  04/12/2024

SUMARIO:

El autor analiza el régimen de las obligaciones de dar dinero y cómo su cumplimiento resulta más eficiente cuando los deudores pueden administrar mejor su capacidad de pago en consonancia con lo comprometido, mitigando el riesgo, y asegurando su liquidez y solvencia.

Esta doctrina fue publicada en:

- Doctrina Societaria y Concursal ERREPAR (DSCE)

I - PRELIMINAR

La macroeconomía es una disciplina que procura indagar el comportamiento del conjunto de la economía de un país siguiendo variables como el crecimiento económico, la producción de bienes y servicios, la inversión, el consumo, el desempleo, la inflación y el déficit público, entre otros. Su utilidad radica en permitir analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país, tales como el control de la inflación, la estabilidad de los precios, el nivel de crecimiento económico, y mantener una balanza de pagos sostenible y equilibrada.

A diferencia de la microeconomía, que se enfoca en las decisiones individuales de las personas y de cómo influyen sus decisiones en los resultados a nivel nacional, la macroeconomía permite tener una visión panorámica de la economía nacional y comprender los factores que determinan el desarrollo del conjunto de la sociedad.

Consecuentemente, la macroeconomía constituye una brújula relevante para los gobiernos y el conjunto de la sociedad, debido a que les facilita la comprensión del entorno y la toma de decisiones que impactan en el devenir de la sociedad, máxime ante la indubitable repercusión mundial que ha tenido la globalización económica y financiera acelerando la apertura de los mercados internacionales y permitiendo un mayor flujo de bienes, servicios, capitales y tecnología, con significativo impacto directo en la macroeconomía de los países.

Nuestro país no fue ajeno a este proceso ecuménico, aunque su impacto fue negativo, como lo demuestra la singularidad que presenta el desequilibrio funcional e ineficiente de la macroeconomía nacional inoculada en las últimas 5 décadas, producto de improvisadas e ineficientes administraciones de los gobiernos de turno; situación que también repercutió adversamente en la microeconomía.

Este deficiente funcionamiento de la economía del país fue diluyendo el valor del dinero nacional en guarismos excepcionales jamás visto desde la sanción de la ley 1130 (1881), por la que se crea el “peso moneda nacional” con el objetivo de unificar el sistema monetario en el país. Recordar que en esa época la principal moneda de papel en circulación era el llamado *peso moneda corriente*, emitido

por el Banco de la Provincia de Buenos Aires. La unificación del signo monetario en todo el país fue en ejercicio de la soberanía monetaria del Estado Nacional.

II - LA DESVALORIZACIÓN MONETARIA

Conceptualmente es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda derivada de la dinámica de los acontecimientos económicos de un país, que tiene lugar por un proceso automático de pérdida de poder adquisitivo del signo monetario nacional. Es decir que tal deterioro obedece a elementos fácticos de la vida económico-financiera del país, no a un acto explícito de gobierno, como sería una devaluación.

El valor de la moneda tiene como referencia su relación con otras monedas, y con los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. La desvalorización implica una merma de su fuerza de compra con respecto a ellos, de modo que se requerirán más unidades monetarias para adquirirlos.

La destrucción del valor real del signo monetario configura así un “impuesto regresivo” que impacta sobre los que menos tienen. Sus causas son múltiples y su manifestación se aprecia por el índice de inflación, que representa una luz de alerta sobre el inadecuado funcionamiento del sistema económico del país. En otros términos, la inflación viene a desempeñar el rol de la fiebre en el ser humano.

Este fenómeno macro y microeconómico afecta directamente en el contenido intrínseco de las obligaciones dinerarias, con directa repercusión negativa en el conjunto de las transacciones de la sociedad, tanto en el orden privado como en el público.

Asimismo, produce un continuo desacople entre el **contenido jurídico** de los derechos y deberes, resultantes de las obligaciones, y el **contenido económico** de los intereses patrimoniales (rendimientos y costos financieros) comprometidos en las pertinentes transacciones, con directa incidencia en la suerte de sus cumplimientos.

Resulta que la licuación del valor de la moneda nacional se tradujo en la alteración y ruptura de la ecuación económico-financiera de las obligaciones de dar dinero, con negativa afectación de los intereses del acreedor y del deudor.

Ante tal realidad estructural, como solución almibarada se recurrió a la “**indexación**” para actualizar los valores dinerarios originarios.

Así surge en la doctrina, en la legislación y en la jurisprudencia la diferenciación entre las denominadas **deudas de dinero** (que pueden ser de monto fijo o de monto ajustable) y, como contrapartida, las **deudas de valor**.

Resulta importante señalar que el ordenamiento jurídico es fundamental para la construcción de una sociedad bajo el estado de derecho, que le permita regirse mediante una serie de normas estructuradas y sincronizadas con el objetivo de cimentar la seguridad jurídica de las transacciones que motoricen la comunidad hacia objetivos de progreso y desarrollo social.

Importante es la responsabilidad de los cuerpos legislativos, administrativos y judiciales, en su quehacer específico, de tratar de evitar que las leyes, las reglamentaciones y los pronunciamientos judiciales para los alcances de su aplicación puedan incurrir en ambigüedades y contradicciones.

Las antinomias jurídicas entre las diversas normas de todo ordenamiento legal **generan situaciones de inseguridad en la contratación** que afectan seriamente la dinámica económica de la sociedad, pues no existen pautas legales que permitan saber qué hacer o cómo afrontarla, tentando tanto a la especulación como al incumplimiento.

III - TRATAMIENTO LEGAL DE LAS OBLIGACIONES DE DAR DINERO

Su regulación se encuentra en los [artículos 765 a 772 del Código Civil y Comercial de la Nación \(CCyCo.\)](#), que fuera aprobado por la [ley 26994](#) y cuya vigencia data del 1 de agosto de 2015.

El [artículo 765 del CCyCo.](#), en su versión originaria, establecía que si la obligación dineraria estaba estipulada en moneda que no era de curso legal en la República, la misma debía considerarse como

de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal.

Inexplicable conceptualización técnica acerca de la moneda extranjera, que significó un retroceso doctrinario en el mundo jurídico de la actualidad, falencia que dio lugar a diferentes interpretaciones por parte de los jueces, como puede observarse seguidamente:

- a) La moneda extranjera en billetes que una persona transporta (más de U\$S 10.000) *no puede ser considerada mercadería* en virtud de su carácter de medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Por lo tanto, la conducta incriminada resulta atípica en términos del delito de contrabando, configurando una simple infracción aduanera al régimen de equipaje.[1]
- b) La moneda extranjera presentada como billete *es catalogada como mercadería*. Por lo tanto, probado que hubo ocultación o egreso clandestino, se configura el delito de contrabando.[2]

Tales diferenciaciones interpretativas conllevaban la posibilidad de que una persona pueda ser pasible de pena de prisión o de simple multa en función del criterio del juzgador de turno.

Por fortuna, el [decreto de necesidad y urgencia \(DNU\) 70/2023](#) sustituyó el obsoleto texto originario del [artículo 765 del CCyCo.](#) para reconocer naturaleza de dinero a la moneda extranjera. También reformó el [artículo 766 del CCyCo.](#), coordinando el tratamiento legal a dispensar a dicha moneda.

Doctrinariamente, la mentada reforma monetaria restaura el tecnicismo jurídico y la coherencia conceptual para beneficio de la transaccionalidad en el país. El concepto de dinero de la moneda extranjera resulta indubitable, precisamente por cumplir las tres funciones universales del dinero: unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor.[3]

A su vez, el [DNU 70/2023](#), al devolver la coherencia técnica al régimen monetario codificado, cimenta la seguridad en la estructuración contractual de las obligaciones pecuniarias al reafirmar el principio de identidad del pago, contemplado en el [artículo 868 del CCyCo.](#), que legitima al acreedor a negarse a recibir una prestación distinta de la debida, cualquiera sea su valor.

Más aún, el pago necesariamente debe revestir inequívoca identidad para que ostente fuerza extintiva o liberatoria. La carencia de identidad del pago implicará que la relación obligatoria contractual no sea extinguida y, por lo tanto, continúe subsistente en su plenitud de efectos.

En el derecho de los contratos, la identidad del pago siempre implica un cumplimiento completamente ajustado y conforme con el tenor del contrato; por consiguiente, debe necesariamente satisfacer el interés del acreedor.

IV - LOS INTERESES DE LAS OBLIGACIONES DE DAR DINERO

Recuperada la coherencia monetaria como consecuencia de la reforma introducida por el [DNU 70/2023](#), es interesante recordar las premisas históricas, y las concepciones religiosas y filosóficas acerca de la percepción de intereses en las obligaciones de dar dinero.

El debate filosófico, jurídico y económico sobre los intereses del dinero siempre se centraliza en dos preguntas y sus respuestas:

¿El dinero es un bien en sí mismo?
Resulta procedente su reproducción.

¿El dinero es un simple instrumento de cambio?
No resulta procedente su reproducción.

Hoy en día nadie discute que el interés juega un rol fundamental en la economía y las finanzas, ya que permite que los capitales fluyan hacia las personas, las empresas y los proyectos más rentables,

fortaleciendo el acercamiento y las transacciones, aumentando la productividad de bienes y servicios, incrementando las fuentes de trabajo y mejorando la prosperidad de una sociedad.

Ontológicamente, puede decirse que el interés expresa la necesidad de compensar a quien se le debe dinero por las ganancias que pudo haber obtenido si él mismo hubiera hecho uso de ese dinero en tiempo oportuno.

Hoy en día resulta indiscutible que el interés forma parte de las transacciones dinerarias de cualquier naturaleza y finalidades. En toda relación de naturaleza pecuniaria, el sustrato económico y el interés constituyen para las partes el factor relevante de los acuerdos que se suscriben o de los compromisos que se contraen; prevalecen sobre los factores religiosos, ideológicos y morales.

En este sentido, es preciso tener siempre presente que los intereses no son buenos ni malos. Si una persona debe dinero, los intereses están en su contra. Si a una persona le deben dinero, los intereses están a su favor. El interés forma parte inescindible de las transacciones dinerarias cotidianas.

En función de lo expuesto, es recomendable tener siempre presente las predicas de Oliver W. Holmes (1809-1894), médico de profesión, que ganó fama como escritor y se convirtió en uno de los poetas estadounidenses más reconocidos del siglo XIX:

No pongas tu ***interés*** en el dinero, pero pon tu dinero a ***interés***.

V - FUNCIÓN DE LOS INTERESES

Demás está decir que el interés constituye el precio que pagan los agentes económicos por usar y/o deber dinero que corresponde a otra persona. Es el precio del dinero que debe el deudor a su acreedor por el uso de su capital.

Se expresa en un porcentaje del monto en cuestión y se mide por unidad de tiempo transcurrido. En otros términos, el interés es el valor del dinero en el tiempo.

Contestes con esa función, el interés cumple una triple función, a saber:

- Como precio por el uso de un capital ajeno que ha sido facilitado y/o es debido.
- Como compensación del deterioro del valor adquisitivo de la moneda, a raíz de la inflación existente durante el período de vigencia de la obligación.
- Como indemnización o reparación por el retardo en el debido cumplimiento para su cancelación o devolución.

1. Interés compensatorio

Los intereses "*compensatorios*", también llamados *lucrativos* o *retributivos*, son aquellos que configuran la contraprestación por el uso del capital debido a otro y responden al concepto de precio por el uso del dinero prestado o debido.

Se encuentran regulados en el [artículo 767 del CCyCo](#). y proceden:

- según lo convenido entre acreedor y deudor;
- según lo prescripto por normas legales, en defecto de previsión contractual;
- ante la ausencia de ambos presupuestos por lo que fijen los jueces.

El [CCyCo](#). elimina la presunción de préstamos o mutuos gratuitos, cuando el acuerdo celebrado omite y no explicita la tasa de interés aplicable a la obligación. Consecuentemente, la renuncia de intereses debe estar expresamente pactada.

2. Intereses moratorios

Los intereses "*moratorios*", también llamados *intereses de demora* o *por mora*, son los que se generan a partir del incumplimiento de las deudas de dinero que resulten incumplidas a sus respectivos vencimientos.

El [artículo 768 del CCyCo.](#) regula la procedencia de los intereses moratorios:

- Según lo acordado por acreedor y deudor.
- Según lo dispuesto por leyes especiales aplicables.
- En subsidio y ante silencios precedentes, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA).[\[4\]](#)

En mi opinión, considero que los intereses moratorios tienen, en realidad, una finalidad retributiva del uso indebido del dinero cuando el deudor no ha cumplido con el pago de la obligación dineraria comprometida. Consecuentemente, se trata en realidad de una tasa compensatoria, debido a que el perjuicio que pudo generar el incumplimiento es una cuestión mensurable por cuerda separada. Su naturaleza es compensatoria, porque tales intereses continúan representando el precio por la continuidad indebida del uso del capital ajeno.

Más aún, contractualmente se puede pactar que la misma tasa de interés compensatorio sea aplicable durante el período de mora e, incluso, que sea mayor por haberse incrementado el umbral del riesgo por causa del incumplimiento. Así también, se puede pactar un interés punitorio, que reviste naturaleza indemnizatoria.

El daño que pudiera causarse al acreedor como consecuencia del incumplimiento incurrido corre por cuerda separada.

Por último, resta señalar que, ante la falta de previsión contractual o legal sobre la tasa de interés aplicable, el juez queda facultado a determinar el interés que corresponderá abonar, orientándose conforme a las pautas establecidas por el BCRA para las líneas de crédito afines a la deuda reclamada judicialmente.

También se debe tener presente, atento a las confusiones incurridas, que cualquier índice o coeficiente de ajuste (caso del CER) no resulta una tasa de interés, porque no cumple sus funciones sustantivas, sino que es un parámetro de actualización de valores originado por la desvalorización monetaria, de modo que resulta técnicamente inapropiado recurrir a la aplicación de tal índice de ajuste con sustento en lo prescripto por el [artículo 768, inciso c\), del CCyCo.](#)[\[5\]](#) Demás está decir que los jueces no están facultados para aplicar índices o coeficientes de ajuste monetario, con sustento en la norma bajo análisis.

Finalmente, va de suyo que, en atención a lo expuesto, los intereses compensatorios y punitorios no pueden devengarse en forma simultánea (habría doble interés).

3. Acerca del interés punitorio

Los intereses “*punitorios*” o sancionatorios constituyen una modalidad de cláusula penal que tiene una función coercitiva ya que, por un lado, procura reparar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento obligacional en tiempo oportuno y, por otro, cumple una función disuasiva a incumplir por parte del deudor.

El [artículo 769 del CCyCo.](#) contempla cuándo procede el interés punitorio:

- Según lo acordado por el acreedor y el deudor.
- Ante la ausencia de previsión contractual, resulta improcedente la liquidación de intereses punitorios, debido a que el propio acreedor omitió prever un resarcimiento por el incumplimiento de su deudor.

Los intereses “*punitorios*” o sancionatorios constituyen una modalidad de cláusula penal, que tiene una función coercitiva ya que procura reparar los daños y perjuicios derivados del incumplimiento obligacional.

La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación ([art. 790, CCyCo.](#)) y que, a su vez, suple la indemnización de los daños por mora ([art. 793, CCyCo.](#)).

La cláusula penal no solo tiene una finalidad resarcitoria, sino también una función compulsiva como medio de constreñir al exacto cumplimiento de las obligaciones; se trata de una cláusula conminatoria, que ataca la inejecución ilícita. Esencialmente, no tiene en cuenta el daño ni su posible cuantía, sino que su estipulación persigue fijar una suma de dinero que conlleve asegurar en lo posible el cumplimiento de la obligación principal.

En esta materia, es importante determinar, en cada caso concreto sujeto a discordia, si una cláusula penal es abusiva o no, para lo cual resulta decisivo si la pena concertada tiene o no proporción razonable con el valor de la prestación o del resarcimiento que persigue sustituir.

VI - ANATOCISMO Y CAPITALIZACIÓN DE LOS INTERESES

Ante todo, y para evitar confusiones, es preciso aclarar que la denominada *tasa nominal anual* es un indicador expresado en porcentaje que sirve para conocer cuántos intereses corresponderán pagar o ganar en un año por diferentes productos financieros, como depósitos de dinero, préstamos, consumos con tarjeta o inversiones.

Por su parte, la *tasa efectiva anual* es aquella que toma en cuenta la capitalización de intereses; es decir, persigue indicar lo que realmente se pagará o se ganará, considerando cómo se suman los intereses en cada período. En otras palabras, la *tasa efectiva anual* incluye la capitalización de los intereses, lo que permite tener una visión más precisa del costo o rendimiento real del producto.

Conforme esta aclaración, abordamos la figura del **anatocismo, que es conceptuado como una práctica financiera** que representa la **capitalización de los intereses** generados por una deuda por períodos determinados, lo que significa que los intereses devengados en dicho período pasan a formar parte del capital y, en consecuencia, **generan nuevos intereses**.

Sin lugar a dudas, el anatocismo es un tema que ha generado sentimientos encontrados, a punto tal de haber sido limitado e incluso prohibido y proscripto por asimilarse a la usura.

Aunque lo cierto es que el anatocismo responde a necesidades del comercio en general, y del crédito y de las finanzas en particular, lo que exige la simbiosis de una economía en desarrollo bajo un manto de seguridad jurídica.

En nuestro país, el anatocismo siempre estuvo y está bajo la mirada crítica de juristas y jueces en función de dos posiciones en tensión dialéctica: por un lado, la del deudor y el peligro del sobreendeudamiento y, por otro, la del acreedor que, privado del capital, se vería afectado en su derecho de propiedad.

Recordemos que el originario [artículo 623 del derogado Código Civil](#) establecía claramente que no se deben intereses de los intereses, **sino por obligación posterior**, convenida entre deudor y acreedor.

Excepción que fue dejada sin efecto, al reformarse dicho [artículo 623](#) por la [ley 23928](#), al mantenerse la prohibición de que no se deben intereses de los intereses, salvo que exista convención expresa que autorice su acumulación al capital y con la periodicidad que acuerden las partes (tal periodicidad podría ser diaria).

En la actualidad, el anatocismo se encuentra reglado por el [artículo 770 del CCyCo.](#), que reitera la regla de que no se deben intereses de los intereses; se trata de una norma de orden público por su contenido, por lo que resulta indisponible ([art. 962, CCyCo.](#)), atento la finalidad que persigue y la naturaleza del problema que aspira remediar. Ergo, la norma en cuestión es de interpretación pétrea y restrictiva.

Recordemos que la capitalización configura una fórmula de cálculo para determinar un futuro capital, razón por la cual es preciso determinar cuál es la periodicidad o el tramo que posibilita la acumulación de los intereses, particularidad esencial, pues sin periodicidad determinada no es posible la capitalización; sin periodicidad de acumulación la capitalización resulta imposible, pues si bien hay fecha de inicio, no hay fecha de finalización para determinar cuánto hay que capitalizar.

Contestes con lo expuesto, es preciso distinguir los supuestos de capitalización de los intereses de las deudas dinerarias, a cuyos efectos el pertinente proceso puede ser el siguiente:

a) Capitalización **“no acumulativa”** (directa), que produce la determinación futura de un capital inicial que genera intereses en los que estos no se capitalizan durante el curso del plazo de vigencia de la obligación, sino que los intereses devengados recién se acumulan al capital originario cuando se produjo el vencimiento de la obligación originaria y la misma no fue cumplida. De este modo, recién a partir del incumplimiento resulta factible la capitalización de los intereses devengados (caso de las refinanciaciones de deuda, reconocimientos de deudas, daciones en pago o ejecuciones de sentencia condenatoria de pago).

b) Capitalización **“acumulativa”** (periódica), que posibilita que el capital originario vaya mutando a raíz de la acumulación de los intereses devengados en el transcurso de cada período determinado (mensual, trimestral, semestral o anual) conforme se hubiera pactado o estuviere establecido por norma legal.^[6]

Intereses sin capitalización

Importe: \$ 1.000.000. Fecha: desde el 15/11/2023 hasta el 15/11/2024. Tipo de cálculo: tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Total de intereses: $\$ 822.369,67 \cdot \$ 1.000.000 + \$ 822.369,67 = \$ 1.822.368,67$.

Total de la deuda al 15/11/2024 = **\$ 1.822.369,67**

Intereses con capitalización

- Semestral [art. 770, inc. a), CCyCo.]

a) Importe: \$ 1.000.000.

Fecha: desde el 15/11/2023 hasta el 15/5/2024.

Tipo de cálculo: tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Total de intereses: \$ 597.438.

$\$ 1.000.000 + \$ 597.438 = \$ 1.597.438$.

Subtotal de la deuda al 15/5/2024 = \$ 1.597.438.

b) Importe: \$ 1.587.438.

Fecha: desde el 15/5/2024 hasta el 15/11/2024.

Tipo de cálculo: tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Total de intereses: \$ 361.401,71.

$\$ 1.587.438,00 + \$ 361.401,71 = \$ 1.948.839,71$.

Total de la deuda al 15/11/2024 (a + b) = **\$ 1.948.839,71**

La prohibición establecida por el [artículo 770 del CCyCo.](#) no es absoluta, ya que la citada norma también establece tres excepciones precisas a dicha prohibición, las que merecen esclarecerse respecto de su aplicación con el propósito de despejar criterios interpretativos distintos sobre los alcances de cada excepción.

Las excepciones contempladas por la citada norma son bien diferentes, a saber:

- Inciso a): se trata de capitalización de naturaleza contractual, debidamente pactada y que procede por lapsos no menores de 6 meses, computándose desde la fecha de la mora y así sucesivamente durante la vigencia de la obligación. Se trata de un supuesto de capitalización denominada *periódica*, situación en la que los intereses que se devenguen en cada período semestral se acumulan y pasan a conformar un nuevo capital y así sucesivamente durante todo el período de vigencia de la obligación hasta su cancelación, sea extrajudicial o judicial.

- Inciso b): se trata de capitalización de naturaleza legal, que procede cuando la obligación se demanda judicialmente, en la que la capitalización corre a partir de la mora incurrida hasta la notificación de la demanda de cobro incoada, evento que permite así determinar el período de capitalización autorizada y, desde esa notificación, queda conformado el nuevo capital reclamable que devengará intereses de modo directo hasta la liquidación de la deuda según la sentencia recaída, pero sin capitalizar dichos intereses, precisamente por ausencia de periodicidad fijada legalmente.

Es decir que durante la tramitación del juicio los intereses que correspondan no se capitalizan. Los jueces no están autorizados legalmente para determinar la periodicidad de la acumulación de los intereses (ni semestral ni anual). Los intereses devengados durante el trámite del juicio corren linealmente. Recién será procedente su capitalización si la sentencia de condena no se cumple, en cuyo caso la situación pasa a quedar comprendida en la siguiente excepción:

1. Mora: capital adeudado de \$ 1.000 e iniciación del juicio de cobro.
2. Notificación de demanda y capitalización de intereses producidos desde la mora hasta dicha notificación: nuevo capital de \$ 1.200 por el que continúa el juicio.
3. Sentencia: que convalida ese nuevo capital precedente de \$ 1.200 más los intereses que corran desde dicha notificación hasta la presentación de la liquidación.

- Inciso c): se trata también de capitalización legal que rige cuando el juicio de cobro ha finalizado, y el juez interviniente aprueba la liquidación pertinente y manda a pagar la suma liquidada, siendo el deudor moroso en cumplir; allí se acumulan los intereses correspondientes capitalizándose y generando el nuevo capital objeto del proceso de ejecución de sentencia:

1. Intimación de pago de sentencia recaída que el juez manda pagar.
2. Deudor moroso en pagar condena ante intimación cursada.
3. Ejecución de sentencia con capitalización de intereses liquidados.

VII - PROBLEMÁTICA DE LA INDEXACIÓN

El desmadre de las variables económicas del país, particularmente a partir de 1970, derivado del inapropiado tratamiento de la política monetaria y fiscal, de la ineficiente administración de los recursos públicos y de las limitaciones estructurales del sistema económico, fue erosionando el valor adquisitivo de la moneda nacional y puso en crisis el sistema nominalista consagrado en el derogado [Código Civil](#).

La remuneración, el capital y el ahorro se tornan negativos, lo que conlleva la adopción de mecanismos de ajustes generales, sin percatarse de los efectos negativos que estos acarrearán de no controlarse la inflación. Y así se incorpora la indexación al ordenamiento legal.

De este modo, aparece manifiestamente en el escenario económico la confrontación entre intereses y ajustes, en la que las tasas de interés y los índices de ajuste van variando sucesivamente a tenor de la cambiante situación económico-financiera que caracterizó y caracteriza al país hasta nuestros días.

Al respecto, es imprescindible tener presente lo siguiente:

- Que las tasas de interés en las obligaciones de dinero en contextos inflacionarios graves pueden ser **fijas** (contraproducentes), o bien, **variables** (apropiadas).

- Que los índices de ajuste siempre son variables (sean crecientes o decrecientes).

Vale la pena recordar los reiterados desajustes entre las acreencias y los pasivos habidos en los últimos 50 años que originaron soluciones improvisadas y facilistas.

Este panorama funcional de la economía del país provocó la consolidación de la diferenciación entre las deudas de dinero nominales (sujetas a tasas de intereses) alcanzadas por el nominalismo y las deudas de dinero ajustables (sujetas a índices de actualización) alcanzadas por el valorismo.

En este sentido, los [artículos 765 y 772 del CCyCo.](#) refieren al nominalismo y al valorismo, y pasan a contemplar ambos sistemas jurídicos económicos monetarios, aunque procede la salvedad de que el nominalismo y el valorismo brindan una respuesta distinta de lo que sucede cuando se altera el valor de la moneda nacional entre el nacimiento y el vencimiento de la obligación dineraria.

El “**nominalismo**” establece la regla según la cual la obligación pecuniaria se extingue de conformidad con el valor nominal expresado en el nacimiento de la obligación. Prescinde de su mayor o menor poder adquisitivo.

El “**valorismo**” establece que las obligaciones dinerarias no se determinan por su valor nominal, sino en función del poder adquisitivo de la moneda referente al momento que corresponda. De modo que el valor comprometido en caso de pérdida de poder adquisitivo debe ser representado por las sumas nominales que sean menester para alcanzarlo.

El nominalismo privilegia el nacimiento de la obligación. El valorismo enfoca la cancelación de la obligación.

Contestes con lo expuesto, la doctrina y la jurisprudencia comenzaron a consagrar la distinción entre:

- a) “**Deudas de dinero**”, cuyo objeto consiste en la pretensión de una suma de dinero nominal y determinada, expresada tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, o bien, de dinero ajustable y determinable, expresada en moneda nacional, pero sujeta su cuantía definitiva a la aplicación de la paridad de cambio relacionada con una moneda extranjera o un índice de ajuste que sea aplicable.
- b) “**Deudas de valor**”, en las que el objeto de la pretensión no es el dinero, sino la obtención de una compensación o indemnización por daños y el modo de pagar, cuya cuantificación recién se fija en valores actuales al momento de resolverse, de modo que no hay disminución de valor monetario, no siendo procedente adicionar intereses que contemplen la inflación, sino solamente intereses puros.

VIII - CUANTIFICACIÓN DE VALOR

La cuantificación de las deudas de valor se encuentra regulada por el [artículo 772 del CCyCo.](#), que refiere al valor real del momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda, valor en el que, una vez cuantificado en dinero, se aplican las disposiciones previstas en los [artículos 765 a 768](#) del mismo CCyCo.

Quedó así abierta la puerta para el ajuste de las obligaciones dinerarias por el índice de precios o de valores estables, a pesar de la prohibición establecida por la [ley 23928](#); prohibición que fue limándose con el transcurso del tiempo.^[7]

Puede observarse que el [CCyCo.](#) diluye el principio nominalista de la moneda que resalta el valor “**seguridad**” en las transacciones económicas, tema que reviste carácter colectivo (porque afecta a todos por igual) con el propósito de que el acreedor y el deudor sepan inequívocamente, desde el inicio del compromiso constitutivo de la obligación, que debe cada uno cobrar y pagar, respectivamente, con más los intereses que correspondieren. Mediante el valor seguridad, la ley procura generar certidumbre en las transacciones que se realicen en la sociedad. Tal finalidad categoriza a los contratos conmutativos en los términos del [artículo 968 del CCyCo.](#)

Pero también el [CCyCo.](#) admite el principio valorativo de las obligaciones monetarias, visión que se sustenta en el valor “**justicia**” en las transacciones, ponderación que reviste carácter individual (puesto que afecta a cada uno de los obligados). Ello, sin perjuicio de que el acreedor y el deudor no

tengan conocimiento inequívoco acerca del compromiso de la obligación constituida, tanto en su rendimiento como en el costo financiero, respectivamente.

Consecuentemente, las obligaciones condicionadas por ajustes o indexación revisten naturaleza aleatoria para ambas partes, precisamente porque las ventajas o pérdidas dependen de un acontecimiento incierto, según el mentado [artículo 968 del CCyCo](#). Ergo, los contratos y obligaciones de tal naturaleza generan incertidumbre para las partes comprometidas.

Desde una óptica de la eficiencia económica de las obligaciones dinerarias, podemos observar:

a) Que el nominalismo mantiene fijo el capital y que el interés cumple su rol retributivo y, a la vez, reparatorio de la desvalorización acaecida, pudiendo observarse que el sistema favorece a deudores y acreedores en virtud de:

- asegurar la capacidad de pago del deudor;
- brindar mayor seguridad de cobro al acreedor.

Tales particularidades resultan positivas para la dinámica de la economía.

b) Que el valorismo modifica el capital en el decurso del tiempo y el interés solo cumple el rol retributivo (interés puro), siendo un sistema que parecería favorecer a los acreedores, pero que en realidad no es tan así debido a que:

- exige mayor capacidad de pago al deudor;
- ofrece menor seguridad de cobro al acreedor.

Ambos riesgos resultan negativos para el desarrollo de la economía.

Cuadro comparativo

Deudas de dinero bajo nominalismo	Deudas de dinero bajo valorismo
Contrato conmutativo.	Contrato aleatorio.
Sujeción a tasas de interés.	Sujeción a índices de ajuste.
Incidencia en lo secundario de la obligación.	Incidencia en lo sustancial de la obligación.
Las tasas son determinables.	Los índices son indeterminables.
Siguen fluctuaciones del mercado.	Responden a procesos matemáticos.
Límites dados por la usura.	Límites dados por la arbitrariedad.
Conllevan riesgos de depreciación del capital.	Elimina el riesgo de depreciación del capital.
Se SUMAN en el tiempo.	Se ACUMULAN en el tiempo.

Resulta importante tener en cuenta que las **tasas de interés** reflejan el costo del dinero y son fijados por la interacción de los ciudadanos en función de las fluctuaciones del mercado financiero.

Por el contrario, los **índices de ajuste** reflejan el costo de la economía y son fijados por la autoridad estatal competente.

IX - ACERCA DE LA PROHIBICIÓN DE INDEXAR

La famosa ley de convertibilidad del austral, sancionada en el año 1991, tuvo diversas modificaciones, encontrándose vigente a la fecha el texto del artículo 7, el cual prescribe que el deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación, dando al día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada y que en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. También se encuentra vigente el artículo 10, que mantiene derogadas, con efecto a partir del 1 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios.

Al respecto, conforme la evolución de la economía desde la sanción de la [ley 23928](#), puede observarse el siguiente panorama:

a) Desde el año 1991 hasta el año 2007 la inflación estuvo controlada.

b) Desde el año 2008 hasta el año 2023 la inflación se descontroló a guarismos superlativos.

En este segundo período, la jurisprudencia de distintos fueros nacionales y provinciales en diversidad de casos reconoció los ajustes monetarios en las obligaciones de dinero controvertidas en sus respectivas jurisdicciones, incluso declarando de oficio la inconstitucionalidad del [artículo 7 de la ley 23928](#), que prohíbe la indexación del capital.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene su posición sobre la constitucionalidad de tal prohibición.

En el caso “[Massolo c/Transporte del Tejar SA](#)” (20/4/2010), sostuvo que la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa, acerca del mantenimiento de la prohibición de toda clase de actualización monetaria, escapa al control de constitucionalidad en virtud de que la conveniencia del criterio elegido por el legislador *no está sujeta* a revisión judicial (Fallos: 290:245; 306:1964; 323:2409; 324:3345; 325:2600; 327:5614; 328:2567; 329:385 y 4032, y 330:3109, entre muchos otros).

Sostiene el Alto Tribunal que los [artículos 7 y 10 de la ley 23928](#) constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el [artículo 67, inciso 10\) \[hoy art. 75, inc. 11\)\]](#), de la Constitución Nacional de *'hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras...'*

Por el contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el caso “[Barrios, Héctor F. c/Lascano, Sandra B. s/daños](#)” (18/4/2024), ha señalado que las circunstancias relevantes tenidas en cuenta, y valoradas por el legislador al momento de sancionar una ley, varían de manera fundamental, por lo que el objetivo ambicionado con su dictado se frustra o modifica en modo absoluto o relevante.

A ello puede sumarse el hecho de que la aplicación actual de esa norma provoque un efecto lesivo de tal magnitud que sea capaz de convertir a un instrumento, originariamente válido, en fuente directa de afectación de los derechos tutelados por el ordenamiento. En tal supuesto, la disposición legislativa ha de ser susceptible de reproche constitucional. Es esto lo que sucede en el caso con la aplicabilidad a ultranza del [artículo 7 de la ley 23928](#) y así se declaró.^[8]

Surge evidente que la crisis económica de los últimos 20 años ha generado confusiones en la aplicación de la normativa vigente y en los institutos jurídicos que corresponden aplicar en los casos controversiales concretos, superponiendo a veces la procedencia de intereses y ajustes monetarios.^[9]

Ordenamiento de las variables de obligaciones de dar sumas de dinero

Capital fijo en moneda nacional y tasa de interés fija	Capital ajustable en moneda nacional y tasa de interés fija	Capital fijo en moneda extranjera y tasa de interés fija
La tasa de interés fija cumple la función de retribuir el uso del capital ajeno y compensar la desvalorización de la moneda (tasa inflacionaria)	El capital resulta ajustado por índice de desvalorización monetaria y la tasa de interés solo cumple la función de retribuir el uso del capital ajeno (tasa pura)	El capital resulta estabilizado por la cuantificación de su valor y la tasa de interés solo cumple la función de retribuir solo el uso del capital ajeno (tasa pura)
Tasa de interés: 60 - TNA	Tasa de interés: 4% - 8% TNA	Tasa de interés: 4% - 8% TNA

Procede señalar que en economías sin estabilidad monetaria y de precios, la tasa de interés variable es más eficiente para acompañar todo período inflacionario.^[10]

REFLEXIÓN

La primera panacea para una Nación mal administrada es la **inflación**; la segunda es la **guerra**.

Ambas traen prosperidad temporal; ambas provocan ruina permanente.

Pero una y otra son el refugio de oportunistas políticos y económicos.

X - ENSEÑANZAS

En las obligaciones de dar dinero, su cumplimiento resulta más eficiente cuando los deudores pueden administrar mejor su capacidad de pago en consonancia con lo comprometido, ya que ello posibilita a los acreedores poder cobrar en tiempo y forma, mitigando el riesgo de impago y, de ese modo, asegurar su liquidez y solvencia.

La circulación de la economía requiere ser virtuosa. Se convierte en viciosa cuando irrumpe la "mora". Internacionalmente, la mora es el cáncer del sistema económico y financiero.

Por otra parte, no puede soslayarse que toda obligación de dar dinero impaga, sometida a juicio en el que se reclama su recupero compulsivo, desde una óptica financiera implica una inversión sujeta a un tiempo indeterminado:

- El actor pretende la máxima rentabilidad (al cobrar).
- El demandado aspira el mínimo costo factible (al pagar).

Ambas pretensiones giran alrededor de la suerte del poder adquisitivo del dinero durante la tramitación del juicio. Consecuentemente, ambos asumen riesgos económicos y financieros al transitar un camino indescifrable como es el derrotero judicial.

Recordar que el riesgo es la medida de dispersión o desvío de los resultados que se obtengan (sentencia) respecto de lo esperado. Por consiguiente, el resultado que arroje el juicio es el "**riesgo a correr**", cuya ocurrencia es tema ajeno a las partes. En este sentido, tampoco debe soslayarse que el contexto macroeconómico condiciona de modo directo el resultado del caso.

Por último, resta señalar que el incumplimiento de las obligaciones de dinero produce efectos de carácter "**sistémico negativos**" para la dinámica de la economía de toda comunidad organizada legalmente. Resulta que la mora produce "**externalidades**" negativas para la sociedad por sus

ramificaciones directas (entre las partes) e indirectas (para los terceros), interfiriendo en el devenir del conjunto de las transacciones.^[11]

Moraleja: la mejor política económica y social es mantener controlada la inflación.

[1] “Silva Marques, José” - CNPEcon. - Sala A - 18/3/2011 y “F. I. c/L. C. s/infracción ley 22415” - CFed. de Rosario - Sala B - 17/2/2017

[2] “Acosta Aguilera, María” - CNPEcon. - Sala B - 18/10/2007 y “Ayala, Héctor” - CFed. Casación Penal - Sala III - 6/2/2014

[3] Tener presente que la moneda nacional no cumple acabadamente con la función de unidad de cuenta, pues existen sectores de la economía que utilizan el dólar estadounidenses para pautar los precios de los bienes (sector inmobiliario), ni tampoco cumple la función de reserva de valor (depósitos de ahorro e inversiones en dólares estadounidenses). A su vez, los arts. 1390, 1408, 1409 y 1410 del CCyCo. desde su vigencia reconocieron el curso legal implícito de la moneda extranjera

[4] Ver www.bcra.gob.ar (“Estadísticas - Principales variables”)

[5] “Lacuadra, Jonatan D. c/DIRECTV Argentina SA s/despido” - CSJN - 13/8/2024

[6] La capitalización trimestral solo está autorizada legalmente para la dinámica de débitos y créditos autorizados para canalizar en la cuenta corriente bancaria (art. 1398, CCyCo.)

[7] Art. 21 de la L. 27271, referente al índice UVI; préstamos hipotecarios ajustables por índice UVA conforme Com. (BCRA) “A” 5945; art. 276 de la L. 20744, reformado por DNU 70/2023 y “Barrios c/Lascano s/daños” - SC Bs. As. - 18/4/2024

[8] “Cadena, Ricardo F. c/25 Horas SA s/despido” - CNTrab. - Sala I - 30/8/2024; “Pugliese, Daniela M. c/Andes Líneas Aéreas SA s/despido” - CNTrab. - Sala II - 28/6/2024; “Cambronero, Hernán c/Sentinell SA s/despido” - CNTrab. - Sala IV - 26/8/2024, y “Carbajal, Franco c/Terminal 4 SA s/despido” - CNTrab. - Sala IX - 29/8/2024

[9] “Villanueva, Néstor E. c/Provincia ART SA s/accidente civil” - CNTrab. - Sala VIII - 15/8/2024, fallo en el que se aplicó como interés moratorio la tasa CER

[10] Ver CPACF: “Cálculo y actualización de montos” (<https://tasas.cpacf.org.ar/>) y COLPROBA: “Actualización de montos” (<https://colproba.org.ar/liquidaciones/>), en los que las liquidaciones que se practican reflejan la deuda en mora con intereses a tasa variable

[11] Las externalidades se definen como decisiones que toman individuos y empresas que afectan a terceros que no participan directamente en dichas transacciones y desencadenan efectos indirectos que repercuten o impactan favorable o desfavorablemente en oportunidades de consumo y producción para propios y/o para los demás